



Número: **8042070-43.2021.8.05.0001**

Classe: **PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL**

Órgão julgador: **3ª V CÍVEL E COMERCIAL DE SALVADOR**

Última distribuição : **22/07/2021**

Valor da causa: **R\$ 141.341,27**

Assuntos: **Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **SIM**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
TEREZA MARIA COELHO DA SILVA (APELANTE)	
	FABIO LIMA DA SILVA (ADVOGADO)
BANCO DO BRASIL S/A (APELADO)	
	RICARDO LOPES GODOY (ADVOGADO) MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO (ADVOGADO)

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
53953 6712	24/01/2026 08:45	Despacho	Despacho

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA Comarca de Salvador 3ª Vara Cível Rua do Tingui, s/n, - Fórum Ruy Barbosa- 1º andar - CEP: 40.040-900 Campo da Pólvora - Salvador/BA
DESPACHO	
P	8042070-43.2021.8.05.0001
r	
o	
c	
e	
s	
s	
o	
n	
o:	
C	PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
la	
s	
s	
e	
-	
A	
s	
s	
u	
n	
t	
o	
:	
R	APELANTE: TEREZA MARIA COELHO DA SILVA
e	
q	
u	
e	
r	
e	
n	
te	
R	APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
e	
q	
u	
e	
ri	
d	
o	
(	
a	
)	



Vistos.

Considerando que a sentença da presente demanda foi anulada pelo E. TJBA (ID 523443648) em virtude da necessidade de apreciação acerca da necessidade de realização da prova pericial e tendo em vista que o C. STJ já procedeu ao julgamento do Tema 1300, passo ao prosseguimento do feito.

Com base na jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1300, que estabeleceu diretrizes claras sobre a distribuição do ônus probatório em demandas envolvendo contestação de saques na conta individualizada do PASEP, faz-se necessário adequar o presente feito aos parâmetros fixados na novel tese jurisprudencial. A Corte Superior definiu que a responsabilidade pela produção de provas deve ser distribuída de acordo com a modalidade específica do saque contestado, estabelecendo critérios objetivos que afastam a aplicação indiscriminada da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor ou da redistribuição dinâmica prevista no artigo 373, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.

Considerando que a controvérsia dos autos envolve a comprovação da regularidade ou irregularidade de movimentações financeiras na conta individualizada do PASEP do autor, a aplicação da tese fixada no Tema Repetitivo 1300 torna-se imperativa para o correto deslinde da questão. Nos casos em que se discutem saques realizados mediante crédito em conta corrente ou através do sistema de Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), incumbe ao participante o ônus de demonstrar que não recebeu os valores correspondentes, uma vez que tal prova constitui fato constitutivo de seu direito, conforme estabelecido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, quando a discussão versar sobre saques realizados diretamente nas agências do Banco do Brasil, a responsabilidade probatória recai sobre a instituição financeira ré, que deverá demonstrar a regularidade da operação, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Esta distinção se justifica porque a instituição financeira possui controle exclusivo sobre os sistemas de segurança, registros internos e demais elementos probatórios relacionados aos saques realizados em suas dependências, estando em posição privilegiada para comprovar que a operação foi efetivamente realizada pelo titular da conta ou por pessoa por ele autorizada.

Diante desse novo paradigma jurisprudencial que confere maior precisão e objetividade à distribuição do ônus probatório em demandas desta natureza, e considerando que a adequada instrução processual depende da observância dos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal

de Justiça, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, observando rigorosamente os parâmetros fixados na tese do Tema Repetitivo 1300.

As partes deverão indicar de forma fundamentada quais provas pretendem produzir, demonstrando sua pertinência e adequação aos critérios de distribuição do ônus probatório estabelecidos pela Corte Superior, sob pena de preclusão do direito de requerer a produção de outras provas na fase instrutória do processo. Diante disso, declaro saneado o processo, nos termos do art. 357 do CPC.



Demais providências de praxe.

Após cumprimento de todas as diligências e prazos, nova conclusão.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Salvador(BA), 23 de janeiro de 2026.

PAULO SÉRGIO FERREIRA DE BARROS FILHO

Juiz de Direito Auxiliar

